

अध्यादेश व विधेयक यांतील फरक

अध्यादेश - कलम २१३



- राज्यपाल जारी करतात.
- विधिमंडळ अधिवेशनात नसताना जारी केला जातो.
- तातडीच्या परिस्थितीसाठी वापर.
- जारी होताच कायद्याइतके बळ व प्रभाव.
- विधिमंडळ पुन्हा बसल्यानंतर सहा आठवड्यांनी मंजूरी नसल्यास समाप्त.
- राज्यपाल मागे घेऊ शकतात.

विधेयक



- मंत्री किंवा विधिमंडळ सदस्य मांडतो.
- सामान्यतः अधिवेशनात विचार केला जातो.
- वाचन, चर्चा व मतदानाची प्रक्रिया होते.
- मंजूरीनंतर राज्यपालांकडे पाठवले जाते.
- राज्यपालांच्या संमतीनंतर कायदा बनते.
- कायदा रद्द होईपर्यंत किंवा कालमर्यादा असेपर्यंत लागू.

साम्य

दोन्हींचा प्रभाव कायद्याप्रमाणे असू शकतो आणि दोन्ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात.

मुख्य फरक

अध्यादेश = तात्पुरते कार्यकारी कायदेनिर्माण
विधेयक = विधिमंडळाची नियमित कायदेनिर्मिती



अध्यादेश हा विधिमंडळाचा पर्याय नाही;
तो अपवादात्मक तात्पुरता उपाय आहे.



परीक्षा मंत्र: अध्यादेश - ६ आठवडे | विधेयक - संमतीनंतर कायदा

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग २०२

अध्यादेश पुनर्जारी व न्यायालयीन पुनर्विलोकन

१ पुनर्जारी म्हणजे काय?

विधिमंडळाची मंजूरी न घेता
समान अध्यादेश वारंवार
पुन्हा जारी करणे.



२ D. C. Wadhwa प्रकरण - १९८७

- सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अध्यादेश पुनर्जारी करणे घटनात्मक फसवणूक असल्याचे म्हटले.
- अध्यादेशाची शक्ती अपवादात्मक आहे; नियमित कायदेनिर्मितीचा पर्याय नाही.



३ Krishna Kumar Singh प्रकरण - २०१७

- सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निर्णय.
- अध्यादेश पुनर्जारी करणे घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर ठरू शकते.
- अध्यादेश विधिमंडळासमोर ठेवणे अनिवार्य घटनात्मक कर्तव्य.



४ न्यायालयीन पुनर्विलोकन

- अध्यादेश जारी करण्यामागील समाधान पूर्णतः न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर नाही.
- दुर्भावना, असंबंधित कारणे किंवा घटनात्मक मर्यादांचा भंग तपासता येतो.
- अध्यादेश मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही.



अध्यादेश = तात्पुरता उपाय;

पुनर्जारी = अपवाद, नियमित पद्धत नाही.

D. C. Wadhwa - पुनर्जारीवर आक्षेप

Krishna Kumar Singh - विधिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक



परीक्षा मंत्र: अध्यादेश शक्तीही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधीन

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय



① घटनात्मक आधार - कलम १८७

- राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासाठी स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचार्येवर्ग असतो.
- दोन्ही सभागृहांसाठी काही समान पदे निर्माण करता येतात.

② प्रमुख

- विधानसभा सचिवालय अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते.
- विधान परिषद सचिवालय सभापतींच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते.
- सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख सचिव किंवा प्रधान सचिव असतो.

③ मुख्य कार्ये

- सभागृहाचे कामकाज व कार्यसूची तयार करणे.
- प्रश्न, प्रस्ताव, ठराव आणि विधेयकांची प्रक्रिया.
- संसदीय समित्यांना सचिवीय मदत.
- कार्यवाहीचे अभिलेख, अहवाल व प्रकाशने.
- सदस्यांना संशोधन व संदर्भ सेवा.

④ कर्मचारी व सेवा अटी

- भरती आणि सेवा अटी राज्य विधानमंडळ कायद्याने नियंत्रित करू शकते.
- कायदा होईपर्यंत राज्यपाल अध्यक्ष किंवा सभापतींशी सल्लामसलत करून नियम बनवू शकतात.



अध्यक्ष /
सभापती



सचिवालय
प्रमुख



शाखा व
समिती कक्ष



सचिवालय हे कार्यपालिकेपासून
स्वतंत्र संसदीय सहाय्यक यंत्रणा आहे.

★ परीक्षा मंत्र: कलम १८७ - राज्य विधानमंडळ सचिवालय



विधानमंडळ सचिवालयाची स्वायत्तता

१. स्वायत्तता म्हणजे काय?

विधानमंडळाचे सचिवालय
दैनंदिन कामकाजात
कार्यपालिकेच्या प्रशासकीय
नियंत्रणापासून स्वतंत्र असते.



२. घटनात्मक संरक्षण - कलम १८७

- प्रत्येक सभागृहासाठी स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग.
- भरती व सेवा अटींसाठी विधानमंडळ कायदा करू शकते.
- कायदा होईपर्यंत राज्यपाल अध्यक्ष किंवा सभापतींशी सल्लामसलत करून नियम बनवतात.



३. नियंत्रण

- विधानसभा सचिवालय - अध्यक्षांचे नियंत्रण.
- विधान परिषद सचिवालय - सभापतींचे नियंत्रण.
- सचिवालय अधिकारी पक्षनिरपेक्षपणे काम करतात.



४. स्वायत्ततेचे महत्त्व

- सभागृहाचे निष्पक्ष व सुरळीत कामकाज.
- समित्यांना स्वतंत्र सचिवीय मदत.
- सदस्यांना नियम, संशोधन व संदर्भ सहाय्य.
- कार्यवाही, परंपरा व अभिलेखांचे जतन.
- संस्थात्मक सातत्य आणि गोपनीयता.



सचिवालयाची स्वायत्तता =
विधिमंडळाच्या स्वातंत्र्याचा आधार



★ परीक्षा मंत्र: कलम १८७ - स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग व सेवा अटी ★

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग २०५

महाराष्ट्र विधानमंडळातील भाषा - कलम २१०



१ घटनात्मक तरतूद

राज्य विधानमंडळाचे कामकाज राज्याची अधिकृत भाषा किंवा भाषा, हिंदी अथवा इंग्रजीत चालवता येते.



२ महाराष्ट्रातील वापर

- मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे.
- विधानमंडळाच्या कामकाजात मराठीचा प्रमुख वापर होतो.
- घटनात्मक तरतूदीनुसार हिंदी किंवा इंग्रजीचाही वापर करता येतो.



३ मातृभाषेची परवानगी

अध्यक्ष किंवा सभापती एखाद्या सदस्याला त्याच्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधित करण्याची परवानगी देऊ शकतात.



४ महत्व

- सदस्यांना प्रभावीपणे विचार मांडता येतात.
- लोकाप्रतिनिधित्व अधिक सुलभ व सामावेशक होते.
- भाषांतर आणि कार्यवाही अभिलेखांची व्यवस्था सचिवालय करते.



कलम २१० - राज्य विधानमंडळातील भाषा

- राज्य विधानमंडळाचे कामकाज राज्याची अधिकृत भाषा/भाषा, हिंदी किंवा इंग्रजीत चालवता येते.
- मातृभाषेत बोलण्यास पीठासीन अधिकाऱ्यांची परवानगी.



कलम ३४४ - सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील भाषा

- सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील कामकाजाची भाषा इंग्रजी असते.
- राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने, राज्यपालांच्या परवानगीने उच्च न्यायालयात हिंदी किंवा राज्याची अधिकृत भाषा वापरता येऊ शकते.



सभागृहाची भाषा ठरवताना राज्यघटना आणि राज्यांचे भाषा-कायदे दोन्ही महत्वाचे.



परीक्षा मंत्र: मराठी + हिंदी + इंग्रजी | मातृभाषेसाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची परवानगी

विधानमंडळातील चर्चेवरील निर्बंध - कलम २११

① मुख्य तरतूद



राज्य विधानमंडळात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कर्तव्यपालनातील वर्तनावर चर्चा करता येत नाही.

② प्रतिबंधाचा उद्देश

- न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य राखणे.
- न्यायाधीशांवर राजकीय दबाव टाळणे.
- विधिमंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील घटनात्मक संतुलन जपणे.



③ प्रतिबंधाची व्याप्ती

- प्रतिबंध न्यायाधीशांच्या कर्तव्यपालनातील वर्तनावरील चर्चेला आहे.
- न्यायालयीन निर्णयांचा कायदेशीर किंवा धोरणात्मक परिणाम सर्वसाधारणरीत्या चर्चीला जाऊ शकतो.
- सभागृहाचे नियम आणि पीठासीन अधिकार्यांचा निर्णय लागू होतो.



④ न्यायाधीशांची पदच्युती



उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या पदच्युतीची घटनात्मक प्रक्रिया संसदेत होते; राज्य विधानमंडळात नाही.



संसद - कलम १२१

राज्य विधानमंडळ - कलम २११



कलम २११ न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला विधायी संरक्षण देते.



परीक्षा मंत्र: न्यायाधीशांचे कर्तव्यपालनातील वर्तन = राज्य विधानमंडळात चर्चा निषिद्ध

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था – भाग २०७

विधिमंडळाच्या कार्यवाहीची न्यायालयीन चौकशी – कलम २१२



१. मुख्य तरतूद

केबळ प्रक्रियात्मक अनियमिततेच्या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कार्यवाहीची वैधता न्यायालयात प्रश्नांकित करता येत नाही.



२. संरक्षण कोणाला?

सभागृहाची प्रक्रिया किंवा कामकाज नियंत्रित करण्याचे अधिकार वापरणाऱ्या अधिकारी किंवा सदस्याला त्या अधिकारांच्या वापराबाबत न्यायालयीन अधिकारक्षेत्रापासून संरक्षण मिळते.



३. संरक्षणाचा उद्देश

- विधानमंडळाची प्रक्रियात्मक स्वायत्तता राखणे.
- सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप टाळणे.
- सत्ताविभाजनाचे तत्त्व जपणे.



४. महत्वाचा अपवाद

- कलम २१२ हे पूर्ण न्यायालयीन बंदी नाही.
- घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन, मूलभूत हक्कांचा भंग किंवा बेकायदेशीरता असल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकन शक्य.
- प्रक्रियात्मक अनियमितता आणि घटनात्मक बेकायदेशीरता यांत फरक आहे.



संसदेची कार्यवाही –
कलम १२२

राज्य विधानमंडळाची
कार्यवाही – कलम २१२



प्रक्रियात्मक अनियमितता = संरक्षण | घटनात्मक बेकायदेशीरता = पुनर्विलोकन शक्य



परीक्षा मंत्र: कलम २१२ – कार्यवाहीची वैधता व न्यायालयीन मर्यादा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था



घटनात्मक दर्जा

- ७३वी घटनादुरुस्ती - पंचायती राज संस्था.
- ७४वी घटनादुरुस्ती - नागरी स्थानिक संस्था.
- दोन्ही दुरुस्त्या १९९२ मध्ये संमत.



ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य

- राज्यघटनेचा भाग IX.
- कलम २४३ ते २४३-०.
- ११वी अनुसूची - २९ विषय.
- ग्रामपंचायत → पंचायत समिती → जिल्हा परिषद.
- ग्रामसभा हा पायाभूत घटक.



नागरी स्थानिक स्वराज्य

- राज्यघटनेचा भाग IX-A.
- कलम २४३-P ते २४३-ZG.
- १२वी अनुसूची - १८ विषय.
- नगरपंचायत, नगर परिषद व महानगरपालिका.



समान वैशिष्ट्ये



- पाच वर्षांचा कार्यकाळ.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण.
- राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका.
- राज्य वित्त आयोगाची तरतूद.
- आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना.



स्थानिक स्वराज्य = लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा तिसरा स्तर

७३वी दुरुस्ती - ग्रामीण | ७४वी दुरुस्ती - नागरी



परीक्षा मंत्र: ११वी अनुसूची - २९ विषय | १२वी अनुसूची - १८ विषय

ग्रामसभा – रचना, अधिकार व कार्ये

१ रचना – कलम २४३(b)

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गावाच्या मतदार यादीत नोंद असलेल्या सर्व व्यक्ती मिळून ग्रामसभा बनते.



२ अधिकार – कलम २४३A

राज्य विधानमंडळ कायद्याने ग्रामसभेला गावपातळीवरील आवश्यक अधिकार व कार्ये प्रदान करू शकते.



३ प्रमुख कार्ये

- ग्रामविकास योजना व प्राधान्यांवर चर्चा.
- योजनांसाठी लाभार्थी निवडीत सहभाग.
- ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प, खर्च व कामांचा आढावा.
- पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण व सार्वजनिक सुविधांबाबत सूचना.
- सामाजिक लेखापरीक्षण आणि लोकसहभाग.



४ लोकशाहीतील महत्त्व

- प्रत्यक्ष लोकशाहीचे ग्रामस्तरीय व्यासपीठ.
- ग्रामपंचायतीवरील लोकनियंत्रण.
- पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढते.
- महिला व वंचित घटकांचा सहभाग मजबूत होतो.



गावातील
नोंदणीकृत मतदार

ग्रामसभा

निर्णय व
देखरेख

ग्रामपंचायत

ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत वेगळ्या आहेत:
ग्रामसभा = सर्व मतदार | ग्रामपंचायत = निवडून आलेली संस्था

ग्रामपंचायत - रचना, निवडणूक व कार्यकाळ

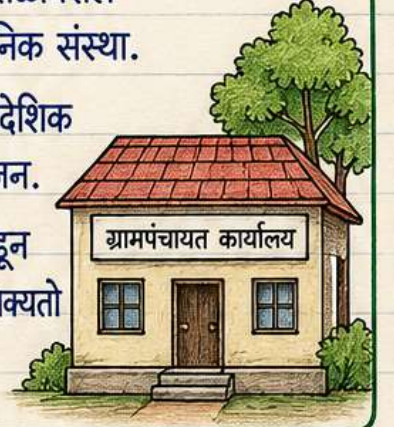
① घटनात्मक आधार

- कलम २४३B - पंचायतांची स्थापना.
- कलम २४३C - रचना.
- कलम २४३E - कार्यकाळ.



② रचना

- ग्रामपंचायत ही गावपातळीवरील निवडून आलेली स्थानिक संस्था.
- ग्रामपंचायत क्षेत्राचे प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये विभाजन.
- लोकसंख्या आणि निवडून येणाऱ्या जागांचे प्रमाण शक्यतो समान ठेवले जाते.



③ निवडणूक व आरक्षण

- सर्व सदस्यांच्या जागा प्रत्यक्ष निवडणुकीने भरल्या जातात.
- सरपंच निवडीची पद्धत राज्य कायद्याने ठरते.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण.
- निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतो.

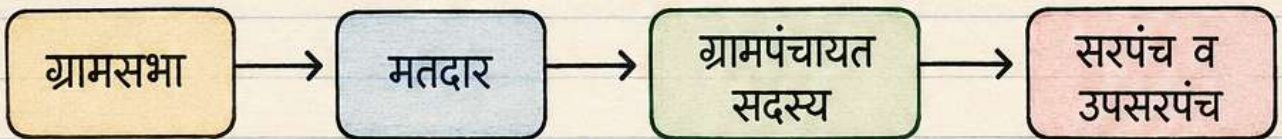


④ कार्यकाळ

- पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षे.
- मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक.
- उर्वरित कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास तात्काळ निवडणूक आवश्यक नाही.
- पुनर्गठित पंचायत उर्वरित कालावधीपुरती कार्य करते.



रचना प्रवाह (स्ट्रक्चर)



ग्रामसभा = सर्व नोंदणीकृत मतदार | ग्रामपंचायत = निवडून आलेली संस्था

★ परीक्षा मंत्र: कलम २४३E - कार्यकाळ ५ वर्षे | विसर्जनानंतर निवडणूक ६ महिन्यांत